

T.C.
ALANYA
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : 2022/606 Esas
Alanya İcra Dairesi : 2022/18216

BAŞKAN : Erhan YILMAZ 107403
ÜYE : Ersan SÖNMEZ 199172
ÜYE : Nurettin ÇARKACI
KATİP : Mevlüt SADEBIYIK 168101

DAVACI : HASAN YALIM - 10393656968- Güller Pınarı Mah. Kaptaner Sk. No:2 İç Kapı No:13 Alanya/ ANTALYA

VEKİLLERİ : Av. MÜKERREM KUMBUL - [16164-61871-37634] UETS
Av. YUSUF PAKIR - [15483-84774-31793] UETS

DAVALILAR : **1.** CEM EKİNCİ - 12028283792 - [15971-79782-61719] UETS
- Mahmutlar Mah. 230 Nolu Sk. No:11B İç Kapı No:6
Alanya/ANTALYA
2. KAMİL HACIGÖKMEN -13282560322- Güller Pınarı Mah.
Eşref Kahvecioğlu Cad. Konak Apt 26/C Alanya/ ANTALYA

DAVA : Menfi Tespit

DAVA TARİHİ : 29/07/2022

YARGILAMA USULÜ : YAZILI

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik' in 200. maddesi gereğince dava dilekçesi ve ekleri üzerinden yapılan inceleme sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

1. 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 5/3. maddesi gereğince, davanın "HEYET" halinde bakılarak tüm yargılama safhalarının yürütülüp **sonuçlandırılmasına,**

2. Usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname uyarınca Antalya Barosu avukatlarından Av. Yusuf Pakır ve Av. Mükerrerrem Kumbul'un davacı vekili olarak dava ve duruşmalara **kabulüne,**

3. Davanın " **Menfi Tespit** " davası olduğu ve dava miktarı 500.000,00TL'yi aştığı anlaşıldığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 4/2 maddesi uyarınca davanın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 118 vd. maddesine göre yazılı yargılama usulüne tabi **olduğuna,**

4. Davanın çeşidinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 106. maddesine göre tespit davası olduğunun **tespitine,**

5. Dava dilekçesinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 119/1. maddesinin (a), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen unsurları haiz olduğuna ve



bentlerde gösterilen şartları **taşıdığına**, diğer bentlerde yazılan hususlarda da eksiklik olmadığından davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verilmesine **yer olmadığına**,

6. Dava dilekçesi ve eklerinin ve ön inceleme hazırlık ve tensip tutanağı davalı tarafa yatırılan gider avansından karşılanarak **tebliğine**, davalı tarafın iki haftalık cevap dilekçesi verme süresinin bulunduğu ve süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde ileri sürülen tüm vakıaların inkar edilmiş sayılacağına davalıya **ihtarına**, yine bununla birlikte cevap dilekçesi verilmesi halinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 129. maddesinde belirtilen unsurları içerir, taraf sayısından bir fazla dilekçenin ve tebligat giderinin birlikte verilmesi gerektiğinin davalı tarafa **ihtarına**,

7. Ön inceleme hazırlık ve tensip tutanağının, davacı tarafa yatırılan gider avansından karşılanarak **tebliğine**,

8. Cevap dilekçesi verildiğinde dilekçedeki 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunun 129/1 maddesinin a, b, c, ç, ğ bentlerindeki eksikliğin bulunması halinde tamamlanması için davalılara bir haftalık süre **verilmesine**, bu süre içinde eksikliğin tamamlanması halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağına davalıya **ihtarına**, masrafin yatırılan avanstaki **karşılanmasına**;

9. Cevap dilekçesinde delil bildirildiğinde, başka yerlerden temin edilecek deliller için ilgili yerlere müzekkere **yazılmasına**, masrafin davalı tarafından yatırılan delil avansından **karşılanmasına**;

10. Davalı tarafın cevap dilekçesi vermesi durumunda cevap dilekçesinin davacı tarafa yatırılan gider avansından karşılanarak **tebliğine**, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 136. maddesi gereğince cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi için iki haftalık sürenin olduğunun **bilinmesine**, bu süre içerisinde davacı tarafın cevaba cevap dilekçesi sunması durumunda dilekçenin davalı tarafa yatırılan gider avansından karşılanarak **tebliğine**, davalı tarafın ikinci cevap dilekçesi sunması durumunda dilekçenin davacı tarafa yatırılan gider avansından karşılanarak **tebliğine**, en son ikinci cevap dilekçesinin sunulmasıyla veyahut belirtilen süreler geçtikten sonra dilekçeler aşamasının sona ereceğinin taraflarca **bilinmesine**,

11. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 121 ve 129/2. maddesi gereğince; tarafların, dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere **dilekçelerinde yer vermek zorunda olduklarının ihtarına**, ayrıca tarafların bu hususları yerine getirmedikleri takdirde ön inceleme duruşmasına daveti düzenleyen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 139/1-ç. maddesi gereğince; ön inceleme duruşmasını bildirir davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 140/5. maddesi gereğince ön inceleme duruşmasında karar verileceği hususunun **ihtarına**,

12. Tarafların delillerinin toplanmasına, başka yerlerde bulunan taraf delillerinin ilgili yerlerden **istenmesine**, masrafin yatırılan avanstaki **karşılanmasına**;

13. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 194. maddesi gereğince; tarafların, dayandıkları vakıaları, ispata elverişli şekilde somutlaştırma yükümlülüklerinin olduğunun, dayanan deliller ile hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğinin açıkça belirtilmesinin zorunlu olduğunun **ihtarına**,



14. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 141. maddesi gereğince; "(1)*Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.*(2) *İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır.* " taraflara **ihhtarına**,

15. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 29. maddesi gereğince tarafların dürüstlük kuralına uygun davranmak zorunda olduklarının, bu çerçevede davanın dayanağı olan vakıalara ilişkin açıklamalarının gerçeğe uygun bir biçimde yapmakla yükümlü olduklarının **ihhtarına**,

16. En son ikinci cevap dilekçesinin sunulmasıyla veyahut belirtilen süreler geçtikten sonra 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 137. maddesi doğrultusunda ön inceleme aşamasına geçileceğinin **bilinmesine**; ön inceleme duruşması yapılmasına karar verilmesi halinde; duruşma günün ön inceleme ihtaratları ile birlikte taraflara yatırılan gider avansından karşılanarak **tebliğine**,

17. Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapıp yapılmayacağına karar verileceğine, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi hâlinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirlenip ve taraflara yatırılan gider avansından karşılanarak **tebliğine**,

18. Ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 139. maddesi gereğince ön inceleme duruşması için çıkarılacak davetiyede; duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar, tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren **iki haftalık kesin süre** içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile **dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına** karar verileceği hususunun **ihhtarına**,

19. Ön inceleme duruşmasında tarafların sulhe teşvik edileceğinin, tarafların 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 313 ve devamı maddeleri çerçevesinde her zaman sulh olabileceğinin, ilk duruşmada tarafların sulh olmaması halinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 143 ve devamı maddelerde düzenlenen tahkikat aşamasına geçileceğinin **ihhtarına**, ön inceleme duruşması bitiminde hazır olan taraflara tahkikat duruşma günün tebliğ edileceğinin taraflarca **bilinmesine**,

20. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 138. maddesi doğrultusunda; öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verileceğinin; gerektiği takdirde karar vermeden önce, bu konuda tarafların ön inceleme duruşmasında dinleyebileceğinin, yine ön inceleme duruşmasında tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşılmadıkları hususları tek tek tespit edileceğinin, tarafların sulh olmadıkları takdirde anlaşılmadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanağa yazılacağına, tahkikatın bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütüleceğinin **bilinmesine**,

21. Tahkikat aşamasının sona ermesinden sonra 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 186. maddesi doğrultusunda sözlü yargılama aşamasına geçileceğinin, fakat sözlü yargılama aşamasının tahkikat aşamasından ayrılmaksızın son tahkikat celsesinde gerçekleşeceğini ve hazır bulunan taraflara son sözlerinin sorulacağını, hazır bulunmayanların ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 147, 150. ve 186.



maddeleri doğrultusunda yokluklarında karar verileceğinin taraflara **ihhtarına**, tahkikatın bittiği tefhim edildikten sonra taraflardan birinin talebi üzerine sözlü yargılama duruşmasının iki haftadan az olmamak üzere erteleneceğinin, hazır bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususunun **ihhtarına**,

22. Yargılama neticesinde verilen kararın kesinleşmesine müteakip, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 333. maddesi ve Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik 207. maddesi doğrultusunda, kullanılmayan avansın yazı işleri müdürü tarafından sahibine iade edileceğinin, (hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle; hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilmek suretiyle) tarafların iade işlemleri için hesap numarası verebileceğinin veya bizzat başvurabileceğinin **ihhtarına**;

23. Alanya İcra Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak 2022/18216 sayılı takip dosyasının 29/07/2022 tarihi itibari ile kapak hesabı yapılmak suretiyle tümünün ve Alanya 2. İcra Müdürlüğü'nün 2016/6444E. sayılı takip dosyasının tümünün UYAP üzerinden mahkememize gönderilmesinin **istenilmesine**,

24. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak 2022/8552 sayılı soruşturma dosyasının tümünün UYAP üzerinden mahkememize gönderilmesinin **istenilmesine**,

25. Gerekçesi ekli ara kararda açıklanacağı üzere;

A. Davacının tedbir talebinin **kısmen KABUL kısmen REDDİNE**,
B. Davacının icra takibinin durdurulması talebinin **REDDİNE**,
C. Davacının icra vizesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi talebinin;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 393/1. maddesi gereğince, ihtiyati tedbire ilişkin bu kararın tebliğ tarihinden itibaren **1 haftalık kesin süre içerisinde** toplam 150.592,15TL nakdi teminatın veya kesin ve süresiz banka teminat mektubunun Mahkememize ibrazı halinde **İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN KABULÜ ile**;

Alanya İcra Müdürlüğünün 2022/18216E. sayılı takip dosyasında icra vizesindeki paranın alacaklıya **VERİLMEMESİNE**,

Teminat yatırıldığında ilgili icra müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

D. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 393/1. maddesi gereğince, ihtiyati tedbire ilişkin bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 1 haftalık kesin süre içerisinde teminatın yatırılmaması halinde, tedbir isteyen tarafın tedbir talebinden kendiliğinden **vazgeçmiş sayılmasına**,

E. Ara kararın taraflara **tebliğine**,

Yapılan işlemlerin takibi ve dosyanın aşama itibariyle ön inceleme safhasına geçip geçmediğinin takibi konusunda gerekli işlemlerin yapılması için kaleme **talimat verilmesine**, (talimat verildi) dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oybirliği ile karar verildi.01/08/2022

Başkan 107403

 **e-imzalıdır**

Üye 199172

 **e-imzalıdır**

Üye 211397

 **e-imzalıdır**

Katip 168101

 **e-imzalıdır**

() Davetiye yazıldı.

() Yazı yazıldı.

